昱泉國際股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為昱泉國際股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如下：

1.CB01010機械設備製造業。

2.CB01030污染防治設備製造業。

3.F109070文教、樂器、育樂用品批發業。

4.F113050電腦及事務性機器設備批發業。

5.F118010資訊軟體批發業。

6.F119010電子材料批發業。

7.F209060文教、樂器、育樂用品零售業。

8.F213030電腦及事務性機器設備零售業。

9.F218010資訊軟體零售業。

10.F219010電子材料零售業。

11.F601010智慧財產權業。

12.I301010資訊軟體服務業。

13.I301020資料處理服務業。

14.I301030電子資訊供應服務業。

15.I301040第三方支付服務業。

16.I301050實境體感應用服務業

17.I401010 一般廣告服務業。

18.I501010產品設計業。

19.IZ13010網路認證服務業。

20.J101030廢棄物清除業。

21.J101040廢棄物處理業。

22.J101050環境檢測服務業。

23.J101060廢（污）水處理業。

24.J101070放射性廢料處理服務業。

25.J101080資源回收業。

26.J101090廢棄物清理業。

27.J101990 其他環境衛生及污染防治服務業。

28.J399010軟體出版業。

29.JE01010租賃業。

30.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第　三　條：本公司轉投資之金額，得不受公司法第十三條之限制。

第　四　條：本公司設總公司於台中市，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分支機構。

第　五　條：本公司之公告方法，依主管機關規定行之。

第二章　股　份

第　六　條：本公司資本總額定為新台幣 600,000,000 元，分為 60,000,000 股，每股新台幣 10 元。其中，未發行之股份，授權董事會得分次發行。

第一項資本額內保留新台幣23,000,000元供發行員工認股權證，共計2,300,000股，每股面額新台幣 10 元，授權董事會得分次發行。

第六條之一：本公司依法買回股份之轉讓對象、發行員工認股權憑證、限制員工權利新股之發給對象及發行新股得承購股份之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第　七　條：本公司股票為記名式，並應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行。本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第　八　條：股份之轉讓，非將受讓人之姓名或名稱記載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗公司。

第　九　條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。

第　十　條：股票遇有毀滅、遺失、或被盜等情事，而欲補發新股票者，應即以書面報告本公司，並在公司所在地或股票遺失地或毀損地之通行報紙，將遺失或毀損原因公告，依聲請法院公示催告，取得除權判決後，始得檢同上述報紙及除權判書正本，並以該股東原印鑑填具申請書，向本公司申請換給替補之新股票。股票因污損或須分合而申請換發新股票者，應填具本公司所定之股票換發申請書，連同舊股票，向本公司申請之。

第三章 股 東 會

第 十一 條：本公司股東會分下列兩種：

一、股東常會，每年召開一次，於每年會計年度終了後六個月內召開，由董事會召集之。

二、股東臨時會，經董事會認為必要時召集之。

第 十二 條：股東因故不能出席股東會時，得出具委託書載明授權範圍，委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第 十三 條：股東會開會時，以董事長為主席。董事長請假或因故不能行使職權時，指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第 十四 條：本公司各股東除公司法另有規定外，每股有一表決權。

第 十五 條：股東會之決議，依相關法令規定決議。

第四章 董 事

第 十六 條：本公司設董事五至七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

前項董事名額中，獨立董事三人以上，非獨立董事二至四人。

獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。

本公司依證券交易法規定，設置審計委員會替代監察人，負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權。審計委員會由全體獨立董事組成，其職權行使及相關事項，由董事會依相關法令規定另定之。

第十六條之一：本公司董事及獨立董事選舉皆採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事及獨立董事候選人名單，送請股東會，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關法令規定辦理。

第 十七 條：董事會應由三分之二（含）以上董事之出席，及出席董事過半數之同意互選

一人為董事長，董事長對外代表本公司。

第 十八 條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長提定董事一人代理或由董事互選之。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理出席之。前項代理人以受一人之委託為限。

第十八條之一：董事會每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式為之。

第十八條之二：董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第 十九 條：本公司得設經理人若干人，經理人包含總經理及副總經理，其委任、解任及報酬須有董事過半數同意行之。

第十九條之一：本公司得為董事、經理人購買責任保險，保險金額及投保事宜授權董事會議定之。

第 二十 條：經理人應依照董事會決議及公司章程之規定，主持公司業務。

第二十一條：本公司董事間應有超過半數之席次不得具有下列關係之一。

一、配偶。

二、二親等以內之親屬。

第二十一條之一：本公司董事執行本公司業務時，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議訂。

第 五 章　會　計

第二十二條：本公司應於每屆會計年度終了，由董事會造具下列表冊，送委託會計師查核，出具報告書提交股東常會請求承認：

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十三條：公司年度如有獲利，應提撥百分之五至十五為員工酬勞，及得提撥不高於百分之一為董事酬勞。但公司如有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

第二十四條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損後，董事會依下

列分配順序擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分派之：

一、提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時得不提列；

二、依法提列或迴轉特別盈餘公積；

三、前項餘額再加計累計未分配盈餘，並視營運需要全數或保留部分，其餘派付股東紅利。

第二十四條之一：本公司股東會決議通過之盈餘分派中之股東紅利，係綜合考慮未來資金需求及長期財務規劃、財務結構及每股盈餘稀釋程度，並滿足股東對現金流入之需求，就二十四條可分配盈餘提撥股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議調整之。

第 六 章　附　則

第二十五條：本公司得為對外保證。

第二十六條：本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第二十七條：本章程訂立於民國 78 年 4 月 13 日。

第一次修正於民國 78 年 11 月 27 日。

第二次修正於民國 79 年 2 月 12 日。

第三次修正於民國 80 年 1 月 25 日。

第四次修正於民國 80 年 4 月 8 日。

第五次修正於民國 82 年 4 月 21 日。

第六次修正於民國 82 年 11 月 10 日。

第七次修正於民國 83 年 9 月 5 日。

第八次修正於民國 86 年 3 月 10 日。

第九次修正於民國 86 年 6 月 24 日。

第十次修正於民國 86 年 11 月 19 日。

第十一次修正於民國 87 年 5 月 25 日。

第十二次修正於民國 88 年 10 月 1 日。

第十三次修正於民國 89 年 4 月 10 日。

第十四次修正於民國 90 年 6 月 19 日。

第十五次修正於民國 91 年 6 月 26 日。

第十六次修正於民國 92 年 6 月 25 日。

第十七次修正於民國 93 年 6 月 15 日。

第十八次修正於民國 95 年 6 月 23 日。(援依證交法第二十六條之三增訂章程之第二十一條自 96 年 1 月 1 日施行)

第十九次修正於民國 96 年 6 月 13 日。

第二十次修正於民國 99 年 6 月 25 日。

第二十一次修正於民國 101 年 6 月 27 日。

第二十二次修正於民國 102 年 6 月 25 日。

第二十三次修正於民國 103 年 6 月 26 日。

第二十四次修正於民國 104 年 6 月 30 日。

第二十五次修正於民國 105 年 6 月 28 日。

第二十六次修正於民國 107 年 6 月 26 日。

第二十七次修正於民國 108 年 6 月 26 日。

第二十八次修正於民國 110 年 7 月 29 日。

第二十九次修正於民國 111 年 6 月 15 日。

昱泉國際股份有限公司

董事長：林玄通